

1500091-17.2022.8.26.0593

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FELIPE GUINSANI

Comarca: Gália

Foro: Foro de Gália

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 15/08/2022

... amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. O acusado tem maus-antecedentes, uma vez que foi condenado por tráfico nos autos

0000214-32.2007.8.26.0200 (fls. 42/43) e por roubo nos autos 0001170-

87.2003.8.26.0200 (fls. 43). Assim, majoro a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Gália

Foro de Gália

Vara Única

Av. São José, 431, Gália-SP - cep 17450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500091-17.2022.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500091-17.2022.8.26.0593

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial, Comunicação de

Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2055658/2022 - DEL.POL.GÁLIA, 83/2022

- DEL.POL.GÁLIA, 26/2022 - DEL.POL.GÁLIA, 2055658 - DEL.POL.GÁLIA, 83/22/203 -

DEL.POL.GÁLIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ADINALDO BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FELIPE GUINSANI

Vistos.

ADINALDO BATISTA, já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia: Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 25 de fevereiro de 2022, na Rua Vinte e Sete de Maio, n. 239, Centro, nesta cidade e Comarca de Gália, ADINALDO BATISTA, conhecido como "Velho Barreiro", qualificado à fl. 11, guardava, para fins de tráfico, 76 porções de cocaína, com a massa 17,7 g (dezessete gramas e sete decigramas); 66 porções de "crack", derivado da cocaína, com massa de 12,69 g (doze gramas e sessenta e nove centigramas); e uma porção de Tetrahydrocannabinol, vulgarmente conhecido como "maconha", com massa de 16,83 g (dezesseis gramas e oitenta e três centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal

ou regulamentar (conf. boletim de ocorrência de fls. 03/06; fotografias de fls. 21/23; laudo de constatação de fls. 33/35).

A denúncia foi recebida, o réu foi regularmente citado e apresentou resposta à acusação (fls. 155/159).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas e, ao final, interrogado o réu.

Encerrada a fase de instrução, as partes se manifestaram, oralmente, em alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A denúncia é procedente.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição/apreensão, laudo pericial (fls. 33/35), e pela prova vocal colhida em juízo.

A autoria delitiva, de igual forma, restou incontestada.

Luís Henrique de Araújo Marques, ouvido em juízo, disse que tiveram informações de que o réu estava traficando e realizaram uma busca e apreensão na sua casa (deferida judicialmente) e encontraram no terreno vizinho as drogas. Tinham denúncias anônimas de que o acusado estava praticando o crime de tráfico. A droga estava enterrada na divisa entre o terreno do réu e um terreno vizinho.

Fernando Nunes Ferreira, ouvido em juízo, disse que participou das diligências na casa do réu. Com o réu, nada foi encontrado. No quintal, porém, próximo a cerca, observaram que o terreno estava revirado e os cães conseguiram farejar drogas. Após a escavação encontraram os entorpecentes. Além disso, no terreno vizinho, também encontraram mais entorpecentes. O acusado também portava R\$ 83,65. A maior parte dos entorpecentes foram localizados no terreno do acusado. Além disso, a polícia já tinha notícias de que o acusado estava cometendo o crime de tráfico de entorpecentes. O terreno do acusado é cercado. A droga que foi encontrada no terreno vizinho, abandonado, foi apenas a porção de maconha.

O réu, em juízo, disse que a droga não lhe pertence. O terreno é de livre acesso.

A narrativa apresentada pelo réu não convence.

Os entorpecentes foram encontrados, quase na integralidade, no terreno do réu que, segundo os policiais, era cercado. Não convence, portanto, que um terceiro teria enterrado as drogas na casa do acusado, sem que ele ficasse sabendo.

Além disso, já existia investigações prévias a respeito do réu, apontando que ele estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes. Ademais, o relatório de investigação aponta que o réu não tem atividade lícita e apresenta padrão de consumo incompatível com a sua realidade financeira.

Registra-se, outrossim, que foi encontrada quantidade substancial de entorpecentes com o acusado.

No mais, convém apontar que depoimentos de agentes públicos de segurança, consoante reiterada jurisprudência, dá-se a normal credibilidade dos testemunhos em geral.

Quando as palavras dos agentes se revestem de coerência, robustez e segurança, não demonstrando qualquer tendência para o exagero ou falsidade, são aceitas como elementos hábeis à condenação, suportando o acusado, então, o ônus de contrastá-las.

Como se percebe no desenrolar da instrução do processo penal, os agentes de segurança que participaram da ocorrência e prenderam o acusado depuseram de modo seguro e calmo. Tais depoimentos prestados em juízo mostraram-se não apenas coerentes em si, como foram ao encontro daqueles dados em sede policial, durante o inquérito policial. Estão, portanto, inseridos em um contexto probatório seguro e harmonioso, não existindo qualquer indício de que os depoentes pretendam acusar injustamente o acusado de crime que sabem não ter ele cometido, as declarações constituem elementos relevantes para embasamento do decreto condenatório.

Destarte, à luz dos elementos que dos autos constam, restaram amplamente caracterizado o delito de tráfico de drogas, imputado ao réu.

Passo, pois, a dosar a pena.

Na primeira fase da dosimetria, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis. O acusado tem maus-antecedentes, uma vez que foi condenado por tráfico nos autos

0000214-32.2007.8.26.0200 (fls. 42/43) e por roubo nos autos 0001170-87.2003.8.26.0200 (fls. 43). Assim, majoro a pena em 1/4 e fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, nada a considerar, de modo que mantenho a pena-provisória em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, nada a considerar, de modo que fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Inaplicável, na espécie, o parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, uma vez que o acusado tem maus-antecedentes, o que afasta o benefício.

O dia-multa valerá no mínimo legal.

De acordo com o artigo 33, do Código Penal, ante quantum de pena aplicada e os maus-antecedentes, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Igualmente inaplicável os benefícios dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, tendo em vista que o réu não preenche os requisitos necessários para a concessão da benesse.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente demanda com o fito de CONDENAR o réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, esta última fixada no mínimo legal. Mantenho a custódia cautelar do réu, uma vez que permanecem hígidos os motivos que levaram a sua decretação às fls. 75/77, valendo destacar que o réu mais de uma condenação, consoante certidão de fls. 42/44, o que reforça a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública.

Expeça-se guia de execução provisória.

No mais, declaro o perdimento em favor da União Federal dos valores apreendidos nos autos, pois demonstrado que são produtos ou proveito do crime de tráfico de drogas. Custas ex leges, observada a gratuidade que fica desde já deferida ao acusado.

Anote-se.

Expeça-se guia provisória.

Transitada em julgado a presente decisão:

- 1) Expeça-se guia de recolhimento para encaminhamento ao juízo da execução;
- 2) Notifique-se o acusado para pagamento da pena de multa, em dez dias;
- 3) Inclua-se o nome do réu no rol dos culpados;
- 4) Oficie-se ao IIRGD;
- 5) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal

Nos termos dos artigos 524, 524-A, 524- B e 525 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que foram alterados pelo provimento 45/2018, defiro a incineração dos entorpecentes apreendidos, observando-se a necessidade de guarda de quantidade suficiente para mais dois exames a título de contraprova, nos termos do provimento 45/2018. Comunique-se a autoridade policial conforme §2º, do artigo 524-A.

Oportunamente, arquivem-se.

P.I.C..

Galia, 15 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA